

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA
Y LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES
SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO
PARTE DEMANDADA

Caso Núm.: RN2025CV00064

Sobre: Interdicto y
Sentencia Declaratoria, Ley de
Permisos para la Reforma del
Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-
2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

1. El 12 de enero de 2026 este Honorable Tribunal emitió una Orden para que se contestara lo solicitado por la parte demandante en la Solicitud de Orden presentada el 9 de enero de 2026.
2. En cumplimiento con lo ordenado se informa que el día 21 de enero de 2026 se sometió contestación a la demanda con la totalidad de las alegaciones responsivas por parte de la OGPe.
3. Por otra parte, informamos que, como bien dispone la Ley 161-2009 - *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* en su Artículo 9.10 — *Certeza de los permisos (23 L.P.R.A. § 9019i) Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados.*

4. Siendo este el marco legal y normativo vigente, entendemos respetuosamente que el peso de la prueba recae sobre la parte demandante, que es quien debe rebatir la presunción de corrección que permea los permisos emitidos por la OGPe, por lo que al momento no estaremos presentando testigos, ni prueba alguna en el caso de autos.
5. Sin embargo, la OGPe se reserva el derecho de presentar tanto testigos, como pruebas, de entenderlo necesario en las etapas posteriores del proceso.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes indicado, que de por cumplida la orden emitida el 12 de enero de 2026, así como cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 21 de enero de 2026.

f/ Lcda. Viviana Pereira Santiago
RUA 22486
Email: viviana.pereira@ddec.pr.gov
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext.

*** El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477)**